

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 408/2532 น.ส. สุวิภาหรือเล็ก ทศน จรียา
นาย พีระ เจริญชัย อักษร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653

เอกสารท้ายฟ้องฉบับแรกมีข้อความว่า "โปรดมอบเงินจำนวน 15,000บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) ให้กับนายนเรศแซ่ทวย ผู้ถือบัตรนี้มาด้วยครับ" และอีกฉบับหนึ่งมีข้อความว่า "ได้รับเงินจากพี่เล็ก15,000 บาท" ดังนี้ ข้อความในเอกสารทั้งสองฉบับไม่อาจแปลได้ว่าจำเลยกู้ยืมเงินโจทก์หรือเป็นหนี้โจทก์ จึงไม่ใช่หลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้เงินกู้ตามสำเนาหลักฐานการกู้ยืมและรับเงินเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 และ 2 แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การปฏิเสธว่าไม่เคยกู้เงินและรับเงินจากโจทก์เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 และ 2 ไม่ใช่หลักฐานแห่งการกู้ยืม แต่โจทก์เป็นหนี้จำเลย จึงมอบหมายให้พนักงานของจำเลยไปเรียกเก็บเงินจากโจทก์ ศาลชั้นต้นงดสืบพยานโจทก์จำเลยแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์ อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ในปัญหาที่ว่าเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1และ 2 เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 653 วรรคหนึ่ง

หรือไม่นั้น พิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 มีข้อความว่า "โปรดมอบเงินจำนวน 15,000 บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) ให้กับนายนเรศ แซ่ทวย ผู้ถือบัตรนี้มาด้วยครับ" ส่วนเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 มีข้อความว่า "ได้รับเงินจากพี่เล็ก 15,000 บาท" แม้หากจำเลยจะเป็นผู้ลงชื่อในเอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าวก็ตาม ข้อความในเอกสารทั้งสองฉบับก็ไม่อาจแปลได้ว่า จำเลยกู้ยืมเงินโจทก์ หรือเป็นหนี้โจทก์แต่ประการใด ในทางตรงกันข้ามเมื่อพิจารณาเอกสารทั้งสองฉบับนี้ประกอบกันแล้วจะเห็นได้ว่า เอกสารทั้งสองฉบับนี้มีลักษณะทำนองว่าผู้เขียนทวงหนี้จนได้รับชำระหนี้ ดังนั้นเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 และ 2 จึงไม่ใช่หลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคหนึ่ง โจทก์จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ศาลฎีกาจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ